**Naturschutzverband
Sachsen (NaSa) e.V.**

Naturschutzverband Sachsen (NaSa) e. V.
Gahlenzer Str. 2 – 09569 Oederan

Sächs. Staatsministerium für Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Herrn Staatsminister Günther
Postfach 100510

01076 Dresden

26.10.2022

Schutz der waldbestockten FFH-Gebiete im Freistaat Sachsen
hier:Grundsätzliche Defizite bei der behördlichen Umsetzung des OVG-Urteils vom 09.06.2020 (4B 126/19)

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

mit dem Urteil beim OVG Bautzen, Beschluss vom 09.06.2020 – 4B 126/19 bezüglich der Aufhebung des Forstwirtschaftsplanes der Stadt Leipzig wurde klargestellt, dass forstliche Maßnahmen in FFH-Gebieten mit Ausnahme Verkehrssicherungsarbeiten einer FFH-Verträglichkeitsprüfung samt Naturschutzverbändebeteiligung bedarf.

Dieses grundlegende Urteil wird aktuell von der höheren Naturschutzbehörde nicht umgesetzt und stattdessen das rechtswidrige Vorgehen z.B. der uNB Mittelsachsen am Beispiel der realisierten und geplanten Eingriffe im FFH-Gebiet "Zschopautal" bei Niederwiesa/Lichtenwalde unserer Meinung nach rechtswidrig gedeckt.

(Quellen: Schreiben der LD vom 21.06.2022, Az. C45-8490/4/7, https://www.nabu-rve.de/sites/default/files/images/Antwort%20NABU%20RV%20Erzgebirge.pdf)

Wir sehen deshalb akuten Aufklärungs- und Einwirkungsbedarf, damit die staatlichen Verwaltungen in der Angelegenheit wieder auf den rechtsstaatlichen Weg zurückfinden. Es ist z.B. im FFH-Gebiet Zschopautal bei Lichtenwalde die Fällung weiterer 40 Bäume geplant und die Behörden haben dies schon für den Herbst 2022 genehmigt.

Der NaSa e.V. hat die Rechtsanwaltskanzlei BAUMANN bereits beauftragt, wegen der Holzungsmaßnahmen im FFH-Gebiet „Zschopautal" tätig zu werden. Den Schriftsatz vom 13.10.2022 an den Landrat des Landkreis Mittelsachsen fügen wir diesem Schrei-

ben als Anlage bei. Es kann aber letztendlich nicht Aufgabe eines privaten Naturschutzverbandes sein, rechtliche Fehlinterpretationen staatlicher Naturschutzverwaltungen bereits ausgeurteilter Sachverhalte kostenintensiv zu korrigieren.

In diesem Sinne freuen wir uns von Ihren und den Aktivitäten Ihres Hauses in o.g. Angelegenheit zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

T. Mehnert
Vorsitzender

Anlage

Schreiben BAUMANN RECHTSANWÄLTE - Partnergesellschaft mbB vom 13.10.2022